

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RG-GATH-SPM-001	Autoridad: Coordinador de TTHH	Página 1 de 39

CAPÍTULO 1 ALCANCE Y EFECTO JURÍDICO

ARTÍCULO 1. El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A.**, en adelante la empresa, domiciliada en la ciudad de Cartagena, Vía a Barú, Lote Punta de Puya, Corregimiento de Santa Ana Distrito de Cartagena, y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores.

Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador.

ARTÍCULO 2. OBJETIVO. El presente Reglamento de Trabajo ha sido elaborado y actualizado para orientar y lograr entre las partes que intervienen en la actividad de la empresa, una relación armónica y disciplinada, garantizando condiciones que aseguren un bienestar físico, mental y social; éste hace parte del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es de obligatorio cumplimiento por parte de todo el personal que realiza actividades dentro de la empresa.

CAPÍTULO 2 CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 3. Quien aspire a tener un puesto en la empresa **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A.**, debe presentar los siguientes documentos antes de iniciar las funciones laborales para las cuales va a ser contratado:

1) Documentos

- a) Hoja de vida con información completa de datos personales, educación, experiencia laboral y referencias personales, que se puedan verificar.
- b) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según el caso.
- c) Autorización escrita del Ministerio de Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local a solicitud de los padres y, a falta de estos, del defensor de familia, cuando el aspirante sea un menor de 18 años.
- d) Certificados de estudios realizados, título profesional y tarjeta profesional dependiendo del cargo al que aplique.
- e) Certificados de afiliación de EPS, Pensiones y fondo de cesantías.
- f) Los documentos que requiera la compañía para la vinculación del trabajador y de las personas a su cargo al Sistema de Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar.
- g) Practicarse los exámenes médicos de ingreso y firmar el contrato de trabajo.
- h) Apertura de cuenta de nómina indicada por la empresa, si es del caso.
- i) Y los demás que requiera la Empresa de acuerdo a procedimiento de selección y contratación.

2) Documentos Afiliación a la EPS

- a) Dos copias de los documentos de identidad de los beneficiarios.
- b) Los hijos mayores de 18 años deben presentar certificados de estudios universitarios o técnicos con una intensidad horaria mínima de 20 horas semanales.
- c) Para el esposo (a) o compañero(a) debe presentar partida de matrimonio o extra juicio de convivencia en unión marital de hecho.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 2 de 39

- d) Para solteros si desean afiliarse a sus padres, deben presentar copia del registro civil, dos copias de la cédula de los padres y declaración extra juicio rendida por un testigo que los padres dependen económicamente del cotizante.
- e) Para hijos, copia de la tarjeta de identidad y registro civil autenticado inferior a 2 meses.

3) Afiliación a la Caja de Compensación Familiar

- a) Dos copias de Registro Civil.
 - b) Dos copias de la tarjeta de identidad.
 - c) Si son mayores de 12 años certificados de estudio inferior a 3 meses original.
 - d) Certificación laboral del cónyuge o compañero indicando sueldo tiempo y nombre de la Entidad a la cual está afiliado en original y con fecha inferior a 60 días.
 - e) Registro civil de matrimonio o extra juicio de convivencia en unión marital de hecho.
 - f) Copia de la cédula del cónyuge o compañero(a).
 - g) Solteros con padres mayores de 62 años: registro civil de trabajador que demuestre parentesco, declaración extra juicio rendida por los padres de dependencia económica y certificación que conste que no reciben pensión, fotocopia de la cédula de los padres y certificados de supervivencia.
- 4) El trabajador debe entregar los documentos completos al momento de ingreso, incluyendo los documentos de los beneficiarios, de lo contrario la Empresa no se hace responsable por la afiliación de los beneficiarios, solo del trabajador.
- 5) Toda inexactitud u omisión en la solicitud o cualquier alteración o falsificación de los documentos allegados o de la información suministrada, descalifica automáticamente al aspirante del proceso de selección desarrollado por parte de la Empresa. Sin perjuicio de lo anterior, el aspirante deberá presentar las pruebas de confiabilidad y/o polígrafo (según sea el caso), exámenes y/o cursos que sean exigidas por la Empresa y/o autoridad del ramo que regula el cargo al que se presenta el aspirante, así como también permitir la realización de una Visita domiciliaria previamente acordada.
- 6) De la presentación oportuna de los documentos completos para las afiliaciones dependen los beneficios obtenidos.
- 7) Al incorporarse al servicio de la empresa el nuevo trabajador debe tener conocimiento del presente Reglamento de Trabajo y de sus funciones, las cuales se encuentran estipuladas en el contrato de trabajo celebrado entre las partes. El trabajador recibirá el acta de entrega de cargo, la relación de bienes que se le entrega bajo su responsabilidad, así como otras instrucciones y consideraciones a criterio de su jefe inmediato superior.
- 8) En el caso de las trabajadoras que realicen actividades de riesgo IV y V, se podrá solicitar la prueba de gravidez. La Empresa podrá ordenar la práctica de la prueba de embarazo, cuando se trate de empleos u ocupaciones en los que existan riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente en el normal desarrollo del embarazo, con el fin único y exclusivo de evitar que la trabajadora se exponga a factores que puedan causarle daño a ella o al feto (Resoluciones 3716 y 3941 de 1994).
- 9) Extranjeros.
Quienes tengan la calidad de extranjeros deberán presentar la siguiente documentación:
- a) Copia autenticada de la visa correspondiente.
 - b) Copia de la cédula de extranjería vigente.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACION DE TALENTO HUMANO	Página 3 de 39

- c) En caso de cotizar pensión en el extranjero, el trabajador deberá suministrar mensualmente el soporte de pago a la Jefatura de Talento Humano.
- d) Cuando se requiera el trámite de visa de trabajo, este se adelantará de acuerdo con la normatividad migratoria vigente.
- e) Para ciudadanos venezolanos, se exigirá el Permiso por Protección Temporal (PPT) vigente o, en su defecto, el PEP mientras conserve validez, además de los demás documentos que la ley determine.

CAPÍTULO 3 PERÍODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 4. La empresa, una vez admitido el aspirante, podrá estipular con éste un periodo inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar, por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador, y por parte del trabajador, la conveniencia de las condiciones del trabajo. (CST, art. 76).

- 1) El período de prueba se estipula por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (CST, art. 77, numeral 1).
- 2) En los contratos de trabajo a término fijo, el período de prueba no puede exceder de 2 meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de 2 meses.
- 3) En los contratos de trabajo a término indefinido se puede acordar un periodo de prueba que se sujeta a las reglas generales de duración y estipulación, es decir, que no puede exceder de 2 meses.
- 4) En los contratos por obra o labor, cuando se conoce la duración exacta de la obra a ejecutar, el período de prueba no debe exceder la quinta parte de dicha duración. En caso contrario, cuando la duración exacta no se conoce, las partes deben pactar el período de prueba, que en ningún caso puede superar los dos meses de duración y siempre debe constar por escrito.
- 5) Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, sólo es válida la estipulación del período de prueba para el primer contrato (Ley 50 de 1990, art. 7).
- 6) Durante el período de prueba puede darse por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin previo aviso y sin indemnización alguna.
Pero si expirado el período de prueba el trabajador continuare al servicio del Empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquél a éste se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba.
- 7) Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (CST, art. 80).

CAPÍTULO 4 CONTRATOS DE TRABAJO – CONTRATO DE APRENDIZAJE

La empresa, de acuerdo a sus necesidades en el desarrollo de los procesos y operaciones, puede celebrar los siguientes contratos:

ARTÍCULO 5. CONTRATO LABORAL A TÉRMINO INDEFINIDO.

- 1) El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo.
- 2) El preaviso indicado no aplica en los eventos de terminación unilateral por parte del trabajador cuando sea por una causa imputable al empleador, de las relacionadas como justas causas para dar por terminado el contrato por parte del trabajador establecidas en las normas; caso en el

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 4 de 39

cual el trabajador o trabajadora podrá dar por terminado el contrato haciendo expresas las razones o motivos de la determinación.

ARTÍCULO 6. CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO

- 1) Podrán celebrarse contratos de trabajo a término fijo por un término no mayor a cuatro (4) años.
- 2) El contrato de trabajo a término fijo deberá celebrarse por escrito.
- 3) Cuando el contrato de trabajo a término fijo no cumpla las condiciones y requisitos previamente mencionados, se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral.
- 4) El contrato a término fijo no podrá renovarse indefinidamente, sin embargo, podrán considerarse los siguientes tipos de prórrogas:
 - a) **Prórroga Pactada.** Cuando el contrato de trabajo se celebre por un término inferior a un (1) año, las partes, mediante acuerdo escrito, podrán prorrogar el número de veces que estimen conveniente; sin embargo, después de la cuarta prórroga, el contrato no podrá renovarse por un período inferior a un (1) año.
 - b) **Prórroga Automática.** Si con treinta (30) días de antelación al vencimiento del plazo pactado o su prórroga, ninguna de las partes manifestare su intención de terminar el contrato, este se entenderá renovado por un término igual al inicialmente pactado o al de su prórroga, según sea el caso, sin que pueda superarse el límite máximo de cuatro (4) años previsto en este artículo. Esta misma regla aplicará a los contratos celebrados por un término inferior a un (1) año, pero en este caso la cuarta prórroga automática será por un período de un (1) año. (Ley 2466 de 2025).

ARTÍCULO 7. CONTRATO DE TRABAJO POR DURACIÓN DE OBRA O LABOR DETERMINADA.

- 1) Podrán celebrarse contratos de trabajo por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada.
- 2) El contrato de trabajo por la duración de obra o labor determinada deberá celebrarse por escrito y en él deberá indicarse, de forma precisa y detallada, la obra o labor contratada que se requiere atender. (Ley 2466 de 2025).

ARTÍCULO 8. CONTRATO OCASIONAL, ACCIDENTAL O TRANSITORIO.

- 1) Es el de corta duración, no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la empresa.
- 2) Estos trabajadores tienen derecho, además del salario al descanso remunerado en dominicales y festivos (CST, art. 6).

ARTÍCULO 9. CONTRATO DE APRENDIZAJE. (Ley 2466 de 2025, art. 21).

Naturaleza y características de la relación de aprendizaje.

El contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, que se rige por las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a tres (3) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual.

Parágrafo. CONTRATISTAS. No son trabajadores de la empresa, ni representantes de la misma, ni intermediarios de ella, sino verdaderos empleadores de sus trabajadores los contratistas independientes con quienes la empresa contrate la ejecución de una o varias obras o labores, o la prestación de servicios en beneficio de esta o de terceros por un precio determinado o determinable

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACION DE TALENTO HUMANO	Página 5 de 39

asumiendo el contratista todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios, con autonomía, libertad técnica y administrativa.

Tampoco son subcontratistas ni aun en el caso que la empresa hubiere mostrado su aquiescencia para subcontratar la totalidad o parte de la obra con uno o más subcontratistas.

CAPÍTULO 5 HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 10. HORARIO DE TRABAJO:

a) EL horario de trabajo asignado para personal se describe a continuación:

Lunes y martes: 7:00hrs - 12:00hrs y 13:00hrs - 17:00hrs

Miércoles a viernes: 7:00hrs - 12:00hrs y 13:00hrs - 16:00hrs

b) **Horario y su Control:** Los trabajadores deberán registrarse en la portería SPM mediante sistema de registro de control de acceso de personal en las horas de entrada y salida. Se entenderá que no ha concurrido al trabajo quien deje de cumplir el requisito antes mencionado, según el caso.

Ningún trabajador podrá retirarse del lugar de su trabajo, durante las horas de servicio, sin previo permiso autorizado por el Jefe inmediato, quien informará al área de TTHH y control de acceso.

ARTÍCULO 11. JORNADA LABORAL

1) Jornada Máxima Legal.

Duración. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y una jornada máxima de (42) horas a la semana. La jornada máxima semanal podrá ser distribuida, de común acuerdo, entre empleador y trabajador(a), de (5) a (6) días a la semana, garantizando siempre el día de descanso y sin afectar el salario.

El número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable. Si en el horario pactado el trabajador o trabajadora debe laborar en jornada nocturna, tendrá derecho al pago de recargo nocturno. (Ley 2644 de 2025, art. 11).

2) Jornada Laboral Flexible

El empleador y el trabajador o la trabajadora podrán acordar que la jornada semanal de (42) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo (6) días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el día domingo.

El número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo (4) horas continuas y máximo hasta (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de (42) horas semanales dentro de la Jornada Ordinaria.

3) Trabajo por Turnos

a) El empleador y el trabajador o la trabajadora pueden acordar, temporal o indefinidamente, la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de esta, sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de (6) horas al día y (36) a la semana.

En este caso no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un día de descanso remunerado.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 6 de 39

b) El empleador no podrá, aún con el consentimiento del trabajador o trabajadora, contratarla para la ejecución de dos turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo.

4) Jornada de Trabajo en caso de Fuerza Mayor. El horario de trabajo señalado en este capítulo, podrá ser elevado por el empleador y sin permiso de autoridad, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sea indispensable trabajos de urgencias que deban efectuarse en las máquinas o dotación de la Empresa, pero sólo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal de la Empresa sufra una perturbación grave. Esta ampliación constituye trabajos suplementarios y se remunerará como extra.

5) Trabajo sin Solución de Continuidad. La empresa podrá ampliar la jornada ordinaria en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesiten ser atendidas sin solución de continuidad, por turnos sucesivos de trabajadores, pero sin que en tales turnos las horas de trabajo excedan de (56) días horas.

6) Jornada Menores de Edad.

La duración máxima de la jornada laboral de los menores de edad, autorizados para trabajar, se sujetará a las siguientes reglas:

1. Los menores de edad entre los 15 y los 17 años, solo podrán trabajar en jornada diurna máxima de (6) horas diarias y (30) horas a la semana.
2. Los menores de edad, mayores de (17) años, solo podrán trabajar en una jornada máxima de (8) horas diarias y (40) horas a la semana.

Parágrafo 1. La empresa podrá modificar las jornadas laborales, cuando las necesidades de la actividad que ejerce la empresa así lo requieran. En todo caso, las modificaciones de la jornada se harán respetando el ordenamiento jurídico colombiano.

Parágrafo 2. La empresa reducirá su jornada laboral de (48) horas a la semana, hasta llegar a las (42) horas a la semana, de manera gradual de acuerdo con lo establecido en la Ley 2101 de 2021:

AÑO	HORAS A LA SEMANA
2023	47
2024	46
2025	44
2026	42

CAPÍTULO 6 HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

TRABAJO DIURNO Y NOCTURNO. (Ley 2644 de 2025, art. 10):

- 1) Trabajo diurno es el que se realiza en el período comprendido entre las seis horas (6:00 a. m.) y las diecinueve horas (7:00 p. m.).
- 2) Trabajo nocturno es el que se realiza en el período comprendido entre las diecinueve horas (7:00 p. m.) y las seis horas del día siguiente (6:00 a. m.).

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 7 de 39

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo entrará en vigencia a partir del 25 de diciembre de 2025.

ARTÍCULO 12. LÍMITE AL TRABAJO SUPLEMENTARIO. (Ley 2644 de 2025, art. 12 y 13)

- 1) En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.
- 2) No se requerirá permiso del Ministerio del Trabajo para laborar horas extras.
- 3) El empleador deberá llevar un registro del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y número de horas laboradas con la precisión de si son diurnas o nocturnas. Este registro podrá realizarse de acuerdo a las necesidades y condiciones propias de la empresa.

ARTÍCULO 13. TASAS Y LIQUIDACIÓN DE RECARGOS. (Ley 50 de 1990, art 24).

El trabajo suplementario o de horas extras se pagará por la empresa, en su caso, así:

- 1) El trabajo nocturno, por el sólo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del (35%) por ciento sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción del caso de la jornada de (36) horas semanales (Ley 50 de 1990, art. 20 literal c).
- 2) El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del (25%) por ciento sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
- 3) El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del (75%) por ciento sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
- 4) Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con ningún otro.

ARTÍCULO 14. RELACIÓN DE HORAS EXTRAS

1. El empleador deberá llevar un registro del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y número de horas laboradas con la precisión de si son diurnas o nocturnas. Este registro podrá realizarse de acuerdo a las necesidades y condiciones propias de su empresa.
2. El empleador está obligado a entregar al trabajador que lo solicite, una relación de las horas extras laboradas, con las mismas especificaciones anteriores. Este registro deberá entregarse junto con el soporte que acredite el correspondiente pago.
3. No se requerirá permiso del Ministerio del Trabajo para laborar horas extras.
4. De ser requerido, el empleador estará obligado a aportar ante las autoridades judiciales y administrativas el registro de horas extras; de no hacerlo la autoridad administrativa del trabajo podrá imponer las sanciones a las que haya lugar.

**CAPÍTULO 7
DÍAS DE DESCANSO**

ARTÍCULO 15. DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS.

Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

- 1) Todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 1° de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1° de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1° de noviembre, 11 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 8 de 39

Sagrado Corazón de Jesús.

- 2) Pero el descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1° de noviembre, 11 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.
- 3) Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior. (Ley 51 de 1.983, art. 1).
- 4) Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborales de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado (Ley 50 de 1.990, art. 26, numeral 5°).
- 5) El trabajador podrá convenir con la empresa su día de descanso obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado.
- 6) Aviso sobre Trabajo Dominical. Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes en domingo, el empleador debe fijar en lugar público del establecimiento, con anticipación de 12 horas por lo menos, la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio (CST, art. 185).
- 7) Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere realizado.
- 8) Descanso Compensatorio. El descanso semanal compensatorio puede darse en alguna de las siguientes formas:
 1. Otro día laborable de la semana siguiente, a todo el personal que laboró el día de descanso, o por turnos.
 2. Desde el medio día o a las trece horas (1:00 p.m.) del domingo o día de descanso obligatorio, hasta el medio día o a las trece horas (1:00 p.m.) del lunes o día siguiente del descanso.

ARTÍCULO 16. REMUNERACIÓN EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. (Ley 2644 de 2025, art. 14)

- 1) El trabajo en día de descanso obligatorio, o días de fiesta se remunera con un recargo del ciento por ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa.
- 2) Si con el día de descanso obligatorio, coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.
- 3) **Implementación Gradual.** El recargo del 100%, podrá ser implementado de manera gradual por el empleador, de la siguiente manera:
 - a) A partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 80%.
 - b) A partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90%.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACION DE TALENTO HUMANO	Página 9 de 39

- c) A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio a 100%.
- d) Lo anterior, sin perjuicio de que el empleador se acoja al recargo del 100%.

CAPÍTULO 8 VACACIONES REMUNERADAS

ARTÍCULO 17. VACACIONES

1) **Consideraciones para tomar las vacaciones**

- a) Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (CST, art. 189).
- b) La época de las vacaciones será señalada por la Empresa a más tardar dentro del año siguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.
- c) La Empresa dará a conocer al trabajador, con 15 días de anticipación, la fecha en que le concederá las vacaciones.
- d) La Empresa llevará un registro especial de vacaciones, en el que anotará la fecha de ingreso de los trabajadores, la fecha en que tomaran sus vacaciones anuales y la remuneración recibida. (CST, art. 187)
- e) En los contratos a término fijo inferior a (1) año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea (art. 3, Ley 50 de 1.990).
- f) Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (CST, art. 188).

2) **Acumulación**

- a) El trabajador gozará anualmente, por lo menos, de 6 días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
- b) Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 2 años.
- c) La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados de confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la residencia de sus familiares.
- d) Si el trabajador goza únicamente de 6 días de vacaciones en un año, se presume que acumula los días restantes de vacaciones a los posteriores, en los términos del presente capítulo.

3) **Compensación en dinero de las vacaciones**

- a) La Empresa y el trabajador, podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones.
- b) Cuando el contrato termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año.
- c) Para la compensación en dinero de las vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador (CST, art. 189).

4) **Salario durante el período de vacaciones**

- a) Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 10 de 39

b) Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.

- 5) **Vacaciones Colectivas.** La Empresa, podrá determinar para todos o parte de sus trabajadores, una época fija para vacaciones colectivas o simultáneas y si así lo hiciera, los que en tal época no llevaran un año de servicios cumplidos, se entenderá que gozan de vacaciones anticipadas y se abonarán a las que causen al cumplir cada año de servicio.
- 6) **Vacaciones para Aprendices.** Las vacaciones para los aprendices serán reguladas y concedidas por La Empresa, dentro de los períodos de vacaciones establecidos para ellos por las instituciones en donde cursan estudios, pero por un tiempo que no excederá de quince (15) días hábiles.

CAPÍTULO 9 SALARIO MÍNIMO

ARTÍCULO 18. Formas y libertad de estipulación.

- 1) La Empresa y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal.
- 2) Se denomina jornal el salario estipulado por días, y sueldo, el estipulado por períodos mayores (CST, art. 133).
- 3) **Salario Integral.**
 - a) Cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.
 - b) En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la Empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía.
 - c) Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar. La base para efectuar los aportes parafiscales será el setenta por ciento (70%).
- 4) **Lugar de Pago.** Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en la sede administrativa de La Empresa, o en el lugar en donde el trabajador presta sus servicios, o en las cuentas bancarias autorizadas por el trabajador. Durante el trabajo, o inmediatamente después que éste cese su actividad.
- 5) **Periodos y forma de pago.**
 - a) El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice por escrito.
 - b) Los sueldos se pagarán por meses vencidos, directamente al trabajador o a la persona que le autorice por escrito. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO		Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO		Página 11 de 39

- c) El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar con el salario del período siguiente.
 - d) Como norma general los pagos de devengados salariales y prestacionales se efectuarán:
 - 1) Mediante cheque girado a favor del trabajador;
 - 2) Mediante consignación en la cuenta corriente o de ahorro que el trabajador indique;
 - 3) En casos especiales la Empresa podrá pagar con dinero en efectivo. En cualquiera de estos casos, el trabajador deberá firmar los correspondientes recibos, nóminas o comprobantes de pago, individuales o colectivos, en señal de que ésta se encuentra a paz y salvo por los conceptos recibidos.
 - e) En cada período de pago, el trabajador recibirá información sobre la liquidación de sus devengados por concepto de salario, el tiempo extra o nocturno, festivos, prestaciones sociales etc., así como las deducciones legalmente autorizadas.
- 6) **Salario Mínimo.** De acuerdo con las correspondientes disposiciones legales la Empresa garantiza el salario mínimo que aquellas consagran para los trabajadores, ya sea que reciban la totalidad de su remuneración en efectivo o en especie.
- 7) **Subsidio de Transporte.** La Empresa, pagará a los trabajadores que señale la ley, el auxilio de transporte según las regulaciones que estipule el gobierno nacional o la entidad autorizada para ello.
- 8) **Pagos que no constituyen salario.**
- a) No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador de la Empresa, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes.
 - b) Tampoco las prestaciones sociales, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados contractualmente u otorgados en forma extralegal por la Empresa, cuando la Empresa y los trabajadores hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad. (CST, art. 128).
- 9) **Viáticos.**
- a) Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento; pero no en lo que sólo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación.
 - b) Siempre que se paguen debe especificarse el valor de cada uno de estos conceptos.
 - c) Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Son viáticos accidentales aquéllos que sólo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. (Ley 50 de 1990, art. 17).

CAPÍTULO 10 PERMISOS Y LICENCIAS

ARTÍCULO 19. PERMISOS. El trabajador podrá solicitar a su Jefe Inmediato o a su delegado, por escrito (formato de solicitud de permiso), permisos por motivos justificados.

ARTÍCULO 20. CONDICIONES PARA CONCEDER PERMISOS. (Ley 2644 de 2025, art. 15)

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO		Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACION DE TALENTO HUMANO		Página 12 de 39

La empresa concederá al trabajador y trabajadora las licencias remuneradas necesarias para los siguientes casos:

- 1) *Para el ejercicio del Sufragio.*
El trabajador deberá mostrar el certificado electoral expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- 2) *Grave calamidad doméstica.*
 - a) Entendida como todo suceso personal, familiar, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador.
 - b) El caso de grave calamidad doméstica debe estar debidamente comprobada.
 - c) La oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias.
 - d) Los permisos por calamidad doméstica podrán ser concedidos por un máximo de 2 días calendarios no remunerados, dependiendo de la gravedad de la situación a juicio del empleador, y de los soportes presentados por el trabajador para justificar su ausencia.
- 3) *Licencia remunerada por luto de 5 días hábiles.* En caso del fallecimiento del cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos y nietos), primero de afinidad (suegros e hijos del cónyuge o compañero) y primero civil (padres o hijos adoptivos), deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, en lo posible al día siguiente de terminada la licencia y reincorporación al trabajo. (Ley 1280 de 2.009).
- 4) *Entierro de compañeros de trabajo.* Siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa.
- 5) *Obligaciones Escolares.* Para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, en los que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo.
- 6) *Atender citaciones judiciales, administrativas y legales.*
- 7) *Uso de bicicleta.* El empleador y trabajador podrán acordar con el empleador, un (1) día de descanso remunerado por cada seis (6) meses de trabajo, en el cual certifiquen el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y salida del sitio de trabajo.

ARTÍCULO 21. CITAS MÉDICAS.

- 1) En los casos de asistencia a *Citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas*, el trabajador debe informar por lo menos 1 día antes a su Jefe Inmediato.
- 2) El tiempo de permiso para concurrencia al servicio médico será convenido con el empleador, diligenciando el formato con la información correspondiente.
- 3) El trabajador debe entregar al día siguiente la constancia de la asistencia a la cita médica. No se aceptarán, por lo tanto, como excusa, la simple manifestación de haber concurrido al servicio médico, salvo los casos de urgencias médicas.

ARTÍCULO 22. LICENCIA DE MATERNIDAD.

Licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada atención y cuidado del recién nacido.

- 1) Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 18 semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACION DE TALENTO HUMANO	Página 13 de 39

- 2) Si se tratare de un salario que no sea fijo como en el caso del trabajo a destajo o por tarea, se tomará en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicio, o en todo el tiempo si fuere menor.
- 3) Para los efectos de la licencia de maternidad, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar:
 - a) El estado de embarazo de la trabajadora.
 - b) La indicación del día probable del parto, y
 - c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto (Ley 1822 de 2017, art. 1).
- 4) La empresa concederá a la trabajadora, durante los primeros 6 meses de edad del recién nacido, dos descansos de 30 minutos cada uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno del salario por dicho concepto.

ARTÍCULO 23. LICENCIA DE PATERNIDAD.

- 1) El padre tendrá derecho a 2 semanas de licencia remunerada de paternidad, equivalente a catorce (14) días, esto en razón a que cada semana debe contarse de lunes a domingo, pues deben incluirse los días feriados. (Ley 2114 de 2021; Concepto del 25 de enero de 2022 Ministerio de Trabajo).
- 2) La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente, así como para el padre adoptante.
- 3) El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.
- 4) La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad.
- 5) Para niños prematuros, se deberá anexar al certificado de nacido vivo y la certificación expedida por el médico tratante en la cual se identifique diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término, con el fin de determinar en cuántas semanas se debe ampliar la licencia de maternidad, o determinar la multiplicidad en el embarazo.

ARTÍCULO 24. LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA. Es aquella que se otorga al trabajador para separarse del empleo, en virtud de la cual los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas seis (6) semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan con las condiciones y requisitos dispuestos en el artículo 2 de la Ley 2114 de 2021; Decreto 1605 de 2024. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia.

ARTÍCULO 25. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

1. El trabajador debe realizar la solicitud de la licencia parental compartida directamente al Departamento de Talento Humano, con un tiempo prudente para la revisión de la documentación y requisitos.
2. El Departamento de Talento Humano revisará la documentación y conferirá la licencia. Si la documentación está incompleta y/o no se cumplen los requisitos, se negará la licencia.
3. La trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar:
 - a) El estado de embarazo de la trabajadora;
 - b) La indicación del día probable del parto, y
 - c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.
4. Corresponde a la pareja adoptante del mismo sexo definir, por una sola vez, quién de ellos gozará de cada prestación en las mismas condiciones previstas para las familias hetera parentales adoptantes.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 14 de 39

ARTÍCULO 26. CONSIDERACIONES GENERALES EN CUANTO A PERMISOS Y LICENCIAS

- 1) Autorización Para Otorgar licencias. Se considerará la licencia el tiempo mayor a 15 días que solicite el trabajador para no asistir al trabajo y para su otorgamiento es indispensable la aprobación del Gerente de la empresa.
- 2) Para el reconocimiento y pago de licencias de paternidad o de maternidad, el (la) trabajador(a) deberá entregar a la empresa, dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha del nacimiento del hijo(a), todos los documentos que requiera la EPS para el reconocimiento y pago de la respectiva licencia (Decreto Ley 19 de 2012, art. 121).
- 3) El incumplimiento, por parte del trabajador, de presentar estos documentos se califica como falta grave que constituye justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato por parte del empleador.
- 4) Mientras el trabajador esté haciendo uso de un permiso o licencia sin remuneración, el contrato de trabajo queda suspendido.
- 5) El trabajador tiene la obligación de regresar al trabajo al día siguiente a aquel en que termina la licencia o permiso. El retardo sin causa plenamente justificada, se considerará como falta grave y por lo tanto abandono del puesto y justa causa para la terminación de su contrato de trabajo.
- 6) La empresa se reserva el derecho de conceder permisos adicionales a los aquí contemplados, solo en medias jornadas, con el fin de que la ausencia del trabajador no altere las actividades normales de aquella.
- 7) En ninguno de los casos, los trabajadores podrán emplear, en los permisos concedidos, más tiempo que el estrictamente necesario para el acto o diligencia para el cual el permiso hubiere sido concedido, sin exceder el tiempo convenido; de lo contrario, la empresa dejará de pagar el tiempo tomado en exceso y podrá imponer las sanciones del caso por ausencia injustificada al trabajo.
- 8) En todo caso los trabajadores están obligados a pedir permisos a la empresa con la debida anticipación y no debe ausentarse sin haber recibido la autorización correspondiente, salvo en los casos de grave calamidad doméstica debidamente comprobada.

ARTÍCULO 27. TRABAJO EN CASA

Se entiende como trabajo en casa la habilitación al trabajador para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Ley 2088 de 2021; Decreto 649 de 2022).

La empresa habilitará el Trabajo en casa:

- 1) Por requerimiento o petición formal del médico tratante.
- 2) Por el tiempo establecido en el concepto médico ocupacional emitido por el médico tratante de la EPS y/o la ARL a la cual está afiliado el trabajador.
- 3) Con autorización formal expresa del empleador.

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y RIESGOS LABORALES

ARTÍCULO 28. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La Empresa ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual establece mecanismos para la identificación y evaluación de los riesgos y lleva a cabo los controles

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 15 de 39

necesarios para prevenir los accidentes y enfermedades que tengan repercusiones en el desarrollo de las actividades laborales.

ARTÍCULO 29. PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.

1) PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR.

Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en Seguridad y Salud en el trabajo con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

2) SERVICIOS MÉDICOS.

Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por la Entidad Promotora de Salud (E.P.S.), A.R.L., a través de la I.P.S. en donde se hallen inscritos.

3) PRIMEROS AUXILIOS.

En caso de accidente de trabajo, el Jefe de la respectiva dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente y reportando el mismo de acuerdo a las normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigente.

4) ELEMENTOS PARA ATENDER EMERGENCIAS.

Con el fin de atender a los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades agudas, la Empresa mantendrá en las dependencias, un botiquín de primeros auxilios, dotado de los elementos necesarios para auxiliar a su personal en los casos emergencias y que será manejado de acuerdo a las normas que la Empresa disponga para este efecto.

5) ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La empresa proporcionará a sus trabajadores los elementos de protección personal de acuerdo a la operación que realicen; y dotará de los equipos y dispositivos de control necesarios para evitar accidentes. Será considerada como falta grave por parte del trabajador, no emplear completa y adecuadamente la dotación brindada por el empleador.

6) REPORTE DE UN INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO.

Todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en la Empresa será informado por ésta a la entidad administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea.

Reporte de accidentes y enfermedades a las direcciones territoriales Ministerio de Trabajo. Los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las Administradoras de Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud. (Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.1.7.).

7) ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO.

La Empresa y la ARL llevarán estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades laborales, de acuerdo a lo establecido en la ley vigente.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 16 de 39

8) **ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN**

La Empresa realiza diferentes actividades de promoción y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; por tal razón, realiza inducciones y capacitaciones permanentemente sobre manipulación de sustancias químicas, actividades de alto riesgo, acoso laboral, estilos de vida saludable, la manera como deben ser operados los instrumentos, herramientas, y los equipos que se hayan asignado, velando por el correcto mantenimiento de los mismos.

ARTÍCULO 30. PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.

- 1) Los trabajadores estarán afiliados a la Entidad Prestadora de Salud - E.P.S. - que cada uno escoja libremente y, en consecuencia, la asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y medicamentos estará a cargo de la E.P.S. correspondiente, así como también las prestaciones económicas establecidas por la Ley; por lo tanto, los trabajadores inscritos en las Entidades Prestadoras de Salud E.P.S. solicitarán a esas instituciones los servicios médicos que requieran y deberán someterse a las normas establecidas por dichas entidades tanto para solicitar sus servicios como para formular los reclamos del mismo.
- 2) Durante la labor diaria todo trabajador está obligado a protegerse a sí mismo y sus compañeros de trabajo contra toda clase de acciones y condiciones inseguras.
- 3) Las zonas de trabajo deben mantenerse limpias de materiales, desperdicios, entre otros, con el fin de resguardar la salud y seguridad de los demás trabajadores.
- 4) Queda terminantemente prohibido manchar las paredes, escaleras, techos, puertas, etc. y hacer inscripciones en las mismas.
- 5) Todo trabajador deberá comunicar inmediatamente a sus superiores sobre cualquier lugar o condición insegura o peligrosa; para la adopción de las medidas correctivas.
- 6) El personal está obligado a cuidar sus pertenencias e implementos de protección personal, por tanto, la empresa no asumirá responsabilidad en los casos de pérdida de las mismas, siendo el trabajador el único responsable de su custodia.
- 7) **AVISO DE ENFERMEDAD.** Todo trabajador desde del mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo a su jefe inmediato, o a quien hiciere sus veces, el cual hará lo conducente para que sea remitido a la E.P.S. a la cual se encontrare inscrito. La E.P.S. correspondiente indicará el tratamiento a que debe someterse y le expedirá la respectiva incapacidad, si fuere del caso. Si éste no diere aviso dentro del término indicado y no se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida.
- 8) Si el trabajador no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida.
- 9) **AVISO DE ACCIDENTE.** En caso de accidente de trabajo, aun siendo el más leve o de apariencia insignificante, el trabajador debe comunicarlo a su jefe inmediato o al jefe de la respectiva área o su representante, el cual ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, informando en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la E.P.S y la A.R.L., quienes brindarán asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes.

- 10) **RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.** Mientras los trabajadores estuvieren afiliados al Sistema

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO		Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO		Página 17 de 39

de Seguridad Social en Salud, la Empresa limita su responsabilidad a otorgar los primeros auxilios y dar el aviso a la respectiva entidad.

Cuando el trabajador no hubiere dado el aviso oportuno o lo hubiere demorado sin existir justificación para ello, la Empresa no responderá de la agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por cualquier accidente.

- 11) **CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES MÉDICAS.** Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes o tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordenan la Empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.
- 12) Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las que ordene la Empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas, y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.
- 13) **Asistencia y participación en las capacitaciones y actividades de promoción y prevención.** Todos los trabajadores tienen la obligación de asistir y participar activamente en las capacitaciones, seminarios, talleres, o cualquier actividad de formación a la cual sean convocados por la Empresa. Así mismo es obligatorio asistir y participar en las actividades culturales, deportivas o de recreación que sean programadas por la Empresa. (Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.1.2.3.3.)
- 14) Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de efectuar sus labores observando las mejores condiciones de seguridad, cumpliendo a cabalidad las normas que se han impartido al respecto y usando en forma correcta y adecuada los elementos y equipos de protección y seguridad asignados a cada actividad.
- 15) Todo trabajador está obligado a comunicar oportunamente a sus jefes cualquier acto inseguro o temerario que observe en la ejecución de labores por parte de sus compañeros de trabajo.
- 16) Los trabajadores deben prestar especial atención al funcionamiento de los herramientas y equipos a su cargo, con el objeto de eliminar cualquier peligro de accidente o riesgo de enfermedad. Por consiguiente, deberán comunicar a su jefe inmediato cualquier falla que se presente en el desarrollo de las labores asignadas, para que se tomen las medidas necesarias.
- 17) **Elementos de Protección Personal**
 - a) Dar uso adecuado a los implementos de protección personal suministrados por la Empresa.
 - b) Utilizar los elementos de protección según las indicaciones de la Empresa.
- 18) Prestar la colaboración en caso de siniestro o riesgos inminentes que afecten o amenacen a las personas, equipos y materias primas de la Empresa.
- 19) Todo trabajador debe informar oportunamente a su jefe inmediato o a quien haga sus veces el hecho de que ha sido incapacitado o que disfrutará de licencia de maternidad o paternidad, y aportar el documento médico donde tal hecho se indique o el certificado de la misma si es expedida por la misma red de la EPS a la que se encuentra afiliado el trabajador; de lo contrario la Empresa dará aplicación a lo establecido en el numeral 4° del artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual señala que *“está prohibido a los trabajadores faltar al trabajo sin justa causa*

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO		Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO		Página 18 de 39

de impedimento o sin permiso del empleador...” y lo establecido en este reglamento en cuanto a faltar al trabajo sin justa causa justificada.

- 20) **Permisos de trabajo.** Los trabajadores responsables de los permisos de trabajo, los deben diligenciar adecuadamente y en el tiempo correcto; la inobservancia de esta obligación, faculta al empleador para dar por terminado el Contrato de Trabajo.

ARTÍCULO 31. SITUACIONES DE ABUSO DEL DERECHO (Resolución 3050 de 2022)

Se constituyen como abuso del derecho las siguientes conductas:

- 1) Cuando se establezca por parte de la ARL y/o la IPS prestadora de servicios que el trabajador no ha seguido el tratamiento y terapias ordenadas por el médico tratante, no asista a las valoraciones, exámenes y controles o no cumpla con los procedimientos y recomendaciones necesarios para su rehabilitación, sin causa justificada.
- 2) Cuando el trabajador no asista a los exámenes y valoraciones para determinar la pérdida de capacidad laboral.
- 3) Cuando se detecte presunta alteración o posible fraude en la emisión de la incapacidad, para lo cual el caso se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, quedando obligado a ello quien detecte tal situación.
- 4) Cuando se detecte agresión al personal médico o amenazas para generación de incapacidades por parte del personal médico cuando el mismo no considera pertinente.
- 5) La comisión y omisión por parte del usuario de actos o conductas presuntamente contrarias a la ley relacionadas con su estado de salud.
- 6) Cuando se detecten conductas autolesionantes para evitar su recuperación.
- 7) Cuando se detecte cualquier omisión o modificación de información por parte del trabajador en la certificación de incapacidad.
- 8) Cuando se detecte que el trabajador busca el reconocimiento y pago de la incapacidad tanto en la EPS como en la ARL por la misma causa, generando un doble cobro al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema General de Riesgos Laborales.
- 9) Cuando se detecte durante el tiempo de incapacidad que el trabajador se encuentra emprendiendo una actividad alterna que le impide su recuperación y de la cual deriva ingresos.

ARTÍCULO 32. SANCIONES DISCIPLINARIAS.

El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa, que le hayan comunicado por escrito, facultan a la Empresa para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa.

CAPÍTULO 12 LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE 18 AÑOS

ARTÍCULO 33. AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR.

- 1) Los adolescentes entre 15 y menos de 18 años para poder trabajar requieren de la respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo a falta de este, la autorización será expedida por el Comisario de Familia y en su defecto por el Alcalde Municipal. Para el caso de los adolescentes indígenas esta será conferida por la autoridad tradicional de su respectiva comunidad teniendo en cuenta sus usos y costumbres, en el evento de no contar con la presencia de la autoridad tradicional de la respectiva comunidad, la autorización será otorgada por las autoridades competentes. (Código de Infancia y Adolescencia, arts. 35 y 113; Ley 1098 de 2006).

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO		Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO		Página 19 de 39

- 2) Los adolescentes entre 15 y menos de 18 años que hayan obtenido título de formación técnica o tecnológica expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o por instituciones debidamente acreditadas para brindar formación técnica y tecnológica, podrán ser autorizados para trabajar en la actividad en la que fueron capacitados y podrán ejercer libremente la respectiva ocupación, arte, oficio o profesión, siempre que el contratante cumpla con lo establecido en el Decreto 1295 de 1994, el Capítulo 3 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, en las Resoluciones 1843 de 2025 y 312 de 2019 y en la Decisión 584 del 2004 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa vigente en seguridad y salud en el Trabajo. La autorización de trabajo se expedirá previo estudio del puesto de trabajo y la matriz de riesgos de la actividad que el adolescente va a realizar, documentos que deberán ser allegados por la Empresa solicitante a la autoridad administrativa competente.
- 3) Excepcionalmente los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización del Inspector de Trabajo o en su defecto del ente territorial local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número máximo de horas y prescribirá las condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso la autorización para la actividad desarrollada excederá las 14 horas semanales.

Parágrafo. Actividades peligrosas que por su naturaleza o condiciones de trabajo no podrán realizar los menores de 18 años. Los menores de 18 años no podrán trabajar en las actividades que los expongan a condiciones de trabajo, las cuales son prohibidas por el riesgo que corre su salud, seguridad y desarrollo, contenidas en la Resolución 1796 de 2018.

CAPÍTULO 13 MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN - LEY 1010 DE 2006

ARTÍCULO 34. ACOSO LABORAL. Es toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un trabajador, por parte del Empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. El acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:

- 1) *Maltrato Laboral:* Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeña como trabajador, toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre o todo comportamiento tendiendo a menoscabar la autoestima y la dignidad de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral.
- 2) *Persecución Laboral:* Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.
- 3) *Discriminación Laboral:* Todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. (Ley 1622 de 2013, Artículo 74)
- 4) *Entorpecimiento Laboral:* Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor de destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 20 de 39

- 5) *Inequidad Laboral:* Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.
- 6) *Desprotección Laboral:* Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

ARTÍCULO 35. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL.

Se presumirá que hay Acoso Laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:

- 1) Los actos de agresión física independientemente de sus consecuencias.
- 2) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política, sexual o el status social.
- 3) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo.
- 4) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo.
- 5) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios.
- 6) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo.
- 7) Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público.
- 8) La alusión pública a hechos perteneciente a la intimidad de la persona.
- 9) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa.
- 10) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores.
- 11) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás trabajadores en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales.
- 12) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensable para el cumplimiento de la labor.
- 13) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos.
- 14) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.
- 15) *Desconexión Laboral.* La inobservancia del derecho a la desconexión laboral podrá constituir una conducta de acoso laboral. En ningún caso será acoso laboral la conducta que no reúna las características de ser persistente y demostrable. (Ley 2191 de 2022).

Parágrafo. La empresa cuenta con una *Política de Desconexión Laboral*, donde se establece el procedimiento de cumplimiento de la misma.

ARTÍCULO 36. CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL.

No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:

- 1) Las exigencias y órdenes necesarios para mantener la disciplina en los cuerpos que componen las fuerzas públicas conforme al principio constitucional de obediencia debida.
- 2) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquico sobre sus subalternos.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 21 de 39

- 3) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial.
- 4) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral que subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento.
- 5) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa cuando sean necesarias para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa.
- 6) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa prevista en el Código Sustantivo de Trabajo.
- 7) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.

ARTÍCULO 37. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL ACOSO LABORAL.

Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la Empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conveniente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral Empresarial y el buen ambiente en la Empresa y proteja la intimidad, la honra y la salud mental de las personas en el trabajo.

En desarrollo de los propósitos a que se refieren los artículos anteriores, la Empresa ha previsto los siguientes mecanismos:

- 1) Información de los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluye campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
- 2) Espacios para el dialogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la Empresa.
- 3) Diseños y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:
 - a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente.
 - b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones Empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos.
 - c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la Empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.
- 4) Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la Empresa para desarrollar el propósito previsto en este reglamento.

ARTÍCULO 38. ACOSO O VIOLENCIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO. Conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico incluyendo el acoso y la violencia por razón de género.

ARTÍCULO 39. ACOSO SEXUAL LABORAL.

EL ACOSO SEXUAL es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que una persona se sienta ofendida, humillada y/o intimidada; dicho acoso se caracteriza por reunir conductas (verbales, no verbales, físicas) no deseadas por la víctima que generan pensamientos de connotación sexual, impuestos por el actor, situación que resulta amenazadora u

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 22 de 39

ofensiva para quien lo padece y, tiene como efecto atentar contra su dignidad. Estas conductas pueden incluir tocamientos, abrazos y besos no solicitados, acercamiento físico excesivo o innecesario, entre otros. Lo anterior consideró como un delito en el código penal; Acoso Sexual. El que, en beneficio suyo o de un tercero, y valiéndose de su superioridad, manifiesta o relaciones de autoridad o poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona.

Acoso Sexual como delito penal

El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona (...)" (artículo 210 A del Código Penal Colombiano, adicionado por el artículo 29 de la Ley 1257 de 2008).

CAPÍTULO 14 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ARTÍCULO 40. CONSIDERACIONES GENERALES.

La empresa tiene constituido un Comité de Convivencia de acuerdo a la ley.

- 1) **Competencias.** Los integrantes del CCL cuentan con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.
- 2) **Conformación.** El Comité de Convivencia Laboral está compuesto por representantes de la empresa y de las y los trabajadores, con sus respectivos suplentes.
La empresa designa directamente a sus representantes, y las y los trabajadores eligen los suyos, mediante escrutinio público.
- 3) **Período.** El período de los miembros del Comité de Convivencia será de (2) años, a partir de la conformación de este, que se contarán desde la fecha de la comunicación de la elección y/o designación de los integrantes.
- 4) **Reuniones.** El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente de forma mensual. Las reuniones sesionarán con la mitad más uno de sus integrantes.
El CCL se reunirá extraordinariamente cada vez que se reciba una queja de acoso laboral para adelantar el procedimiento preventivo para la resolución de estas.
- 5) **Vigencia.** El período de vigencia del Comité de Convivencia Laboral es de 2 años.
Al finalizar el periodo de vigencia, el comité debe entregar toda la documentación al nuevo comité con el fin de que esta información continúe siendo custodiada y se cumpla con las normas de reserva y confidencialidad de la información ya que son datos sensibles.

ARTÍCULO 41. PROCEDIMIENTO ANTE UNA QUEJA O RECLAMO.

La empresa ha establecido el siguiente procedimiento:

- 1) La queja se recibirá de manera escrita, utilizando el formato establecido por la empresa, en donde se describe la situación que constituya presunto acoso laboral, anexando las pruebas que la soportan.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 23 de 39

- 2) La queja se entregará a cualquier miembro del comité de convivencia o se enviará al correo electrónico designado.
- 3) El Comité en reunión, examinarán y estudiarán de manera confidencial la(s) queja(s).
- 4) El Comité verificará la información de la queja, revisando si las conductas encajan en lo previsto en los Artículos 2 o 7 de la ley 1010 de 2006, para dar cumplimiento a la función anteriormente dispuesta, el comité podrá apoyarse en el concepto de asesores o peritos externos
- 5) Si la conclusión del comité es que el asunto no corresponde a la legislación sobre acoso laboral, así se lo hará saber al interesado mediante escrito confidencial.
- 6) Si por el contrario la conclusión del comité es que el asunto encaja dentro de la temática del acoso laboral, debe hacerse verificación de los hechos, realizando actividades tendientes a verificar, con las pruebas del caso, las circunstancias en que los hechos ocurrieron.
- 7) Se invitará y escuchará a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja; y a los testigos si es el caso.
- 8) Luego en reunión se determinarán o formularán propuestas o planes de mejora de las relaciones laborales.
- 9) *Acuerdo Conciliatorio.* Se creará un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. Se dejará Acta firmada por los involucrados que quedará como constancia.
- 10) *Plan de Mejora.* Se formulará un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
- 11) Se hará seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.
- 12) *No Acuerdo Conciliatorio.* Si no se llega a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, remitirá la queja e informará a la gerencia General.
 - a. En caso de incumplimiento del acta de compromiso celebrada entre las partes, se podrán iniciar las acciones legales y reglamentarias.

Parágrafo. Si como resultado de la actuación del comité, este considerare prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a la Gerencia Administrativa, para que adelante los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente reglamento.

ARTÍCULO 42. PROCEDIMIENTO ANTE UNA QUEJA O RECLAMO. (acoso sexual)

La empresa ha establecido un procedimiento directriz para el manejo de los casos de acoso sexual laboral.

CAPÍTULO 15 PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ARTÍCULO 43. Los trabajadores tienen como deberes generarles los siguientes:

- 1) Respeto y subordinación a los superiores.
- 2) Respeto a sus compañeros de trabajo.
- 3) Procurar completa armonía e inteligencia con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
- 4) Guardar buena conducta en todo sentido y obra con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.
- 5) Ejecutar con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible los trabajos que se le confíen;

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 24 de 39

- 6) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
- 7) Ser verídico en todo caso.
- 8) Recibir y aceptar ordenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo el orden y la conducta en general con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.
- 9) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo de las maquinas o instrumentos de trabajo y evitar los accidentes de trabajo.
- 10) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de los otros compañeros.
- 11) Usar durante las horas de trabajo los distintivos, carnés, placa uniformes etc., que la empresa ordene para la identificación y buena presentación del personal.
- 12) Desempeñar cualquier labor que le sea asignada y dentro del horario que se le fije, aunque no corresponda al oficio que este clasificado, puesto que la empresa conserva sin ninguna restricción, la libre disponibilidad sobre su personal para la asignación de funciones a cada uno de sus trabajadores.
- 13) Informar oportunamente al superior inmediato de toda falta o irregularidad que observe en relación con su trabajo o el de los demás trabajadores.
- 14) utilizar el procedimiento establecido por Sociedad Portuario Mardique (hullero) de control de entrada y salida en los lugares donde la empresa lo establezca.
- 15) Observar y cumplir las observaciones del presente Reglamento, las disposiciones de seguridad informática y las demás normas de la Empresa y del nivel corporativo, tales como los Códigos de Ética o de Buen Gobierno que se establezcan.

CAPÍTULO 16

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA EL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 44. Obligaciones Especiales Del Empleador:

- 1) Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
- 2) Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades laborales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.
- 3) Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el edificio mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.
- 4) Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
- 5) Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos.
- 6) Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
- 7) Abrir y llevar al día los registros de horas extras y de trabajadores menores que ordena la ley.
- 8) Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por la ley.
- 9) Conservar el puesto a las empleadas que estén disfrutando de los descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o por licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO		Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO		Página 25 de 39

- 10) Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
- 11) Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud, de conformidad con la normatividad vigente.
- 12) Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la POLITICA INTEGRAL HSEQ, y que estos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable.
- 13) Garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral.
- 14) Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y sobre la forma, métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos.
- 15) Facilitar los espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y para adelantar los programas de promoción y prevención a cargo de las administradoras de riesgos laborales (Ley 1562 de 2012, art. 26).
- 16) Realizar y programar las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, durante los horarios de trabajo establecidos en la jornada laboral.
- 17) Ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales, tales como pos incapacidad o por reintegro, para identificar condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares.
- 18) Notificar a la ARL, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.
- 19) Informar a la ARL, las novedades laborales de sus trabajadores, incluidas el nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y retiros.
- 20) Reportar los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales correspondientes, dentro de los (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
- 21) Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del *Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo*, y procurar su financiación.
- 22) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del *Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*.
- 23) Hacer cumplir a los trabajadores las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que les correspondan.
- 24) Cumplir este Reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.

ARTÍCULO 45. Obligaciones Especiales del Trabajador:

- 1) Procurar el cuidado integral de su salud atendiendo las recomendaciones y/o restricciones emitidas por el médico evaluador tanto en el ámbito intralaboral como en el extralaboral.
- 2) Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, paraclínicos, e historias clínicas, recomendaciones o restricciones médicas, y los diagnósticos de las patologías que presente al momento de la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales.
- 3) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; Observar los preceptos de este reglamento y acatar y cumplir las ordenas e instrucciones que de manera particular le imparta La Empresa, o sus representantes según el orden jerárquico establecido.
- 4) No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO		Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACION DE TALENTO HUMANO		Página 26 de 39

- 5) Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
- 6) Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
- 7) Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios.
- 8) Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgos inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa.
- 9) Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y ordenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales.
- 10) Asistir a las evaluaciones médicas ocupacionales programadas por el empleador dentro de la jornada laboral establecida, su incumplimiento acarreará sanciones de abuso del derecho conforme a la normatividad vigente.
- 11) Participar en las pausas activas durante la jornada laboral, programadas por el empleador en mejora de la salud física y mental.
- 12) Acatar las recomendaciones médico-laborales emitidas por el médico especialista en medicina del trabajo, salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, tanto en el ámbito laboral como en el extralaboral.
- 13) Acatar las indicaciones de los servicios de Medicina Preventiva y Seguridad Industrial de la empresa, y en caso necesario utilizar prontamente los servicios de primeros auxilios.
- 14) Una vez comprobada la detección de consumo de sustancias psicoactivas, el trabajador debe acudir a su EPS o Empresa Administradora de Planes de Beneficios en Salud EAPB para que inicie el proceso de tratamiento.
- 15) Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de protección personal que la empresa le suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.
- 16) Usar la Dotación y/o Elementos de Protección Personal adecuadamente y darle el destino correspondiente; si el trabajador no hace uso de los expresados elementos de labor, por cualquier causa, la empresa queda eximida de proporcionarle los correspondientes al período siguiente, contado a partir de la fecha en que se le haya hecho al trabajador el último suministro de esos elementos. (Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.1.4.3.).
- 17) Abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o equipos distintos a los que les han sido asignados.
- 18) Dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas, o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones de trabajo, y sistemas de control de riesgos.
- 19) Informar oportunamente al empleador y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- 20) Antes de iniciar cualquier trabajo, el trabajador debe cerciorarse de que su labor y/o puesto de trabajo no origine riesgos para él mismo, para otras personas, para los bienes de la empresa o para el medio ambiente. Si el trabajo a realizar se va a efectuar en un área ajena a la suya, deberá comunicarlo al Jefe Inmediato respectivo.
- 21) Entregar las incapacidades médicas a tiempo.
- 22) No introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los lugares o centros de trabajo ni presentarse en los mismos bajo los efectos de sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenas; y comportarse en forma responsable y seria en la ejecución de sus labores.
- 23) No presentarse al trabajo en estado de embriaguez ni consumir en el puesto de trabajo, bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas.
- 24) Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 27 de 39

- 25) Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del *Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*.
- 26) Asistir puntualmente a los cursos de capacitación o perfeccionamiento, así como a los eventos de bienestar organizados por la empresa y en los cuales se haya seleccionado como participante; la asistencia de los trabajadores a las actividades programadas por la empresa es de carácter obligatorio. (Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.1.2.3.3.).
- 27) Asistir, estudiar y aprobar los cursos de capacitación o perfeccionamiento exigidos por la empresa.
- 28) No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
- 29) Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
- 30) Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa.
- 31) Registrar en las oficinas de la empresa, su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra durante el transcurso de su relación laboral (CST, art. 58); así como, los cambios de estado civil, fallecimiento de hijos, esposas o padres y nacimientos de hijos, con el fin de que la empresa pueda actualizar sus registros para los efectos en que tales hechos incidan. (Subsidio familiar, seguro de vida, etc.)
- 32) Ejercitar por sí mismo labores o tareas conexas, accesorias y complementarias a la principal del cargo que desempeña, tales como el mantenimiento simple y rutinario de la maquinaria y herramienta a su cargo, limpieza y correcta presentación de su equipo y del sitio de su trabajo.
- 33) No dormirse durante su turno o jornada de trabajo.
- 34) Estar debidamente dispuesto en su lugar de trabajo a la hora exacta en que empieza su turno y permanecer en él hasta la terminación de su jornada. Prestar sus servicios de manera puntual, cuidadosa y diligente.
- 35) Laborar en horas extras o en tiempo suplementario cuando así lo indique la empresa por razones de trabajo y según la Ley.
- 36) Someterse al control y vigilancia para el cumplimiento de los horarios de la empresa y de cada uno de los clientes.
- 37) Someterse al régimen de disciplina y orden establecido por la empresa y de cada uno de los clientes.
- 38) Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.
- 39) Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes que se le hayan facilitado, rindiendo cuenta oportuna de su utilización, y restituir los mismos en buen estado, salvo deterioro natural, una vez haya finalizado la actividad y/o relación laboral.
- 40) Dar cumplimiento al contrato de trabajo de manera cuidadosa y diligente en el lugar, tiempo y demás condiciones acordadas, y asistir con toda puntualidad al trabajo según el horario señalado por la empresa.
- 41) Asistir a las reuniones generales o de grupos organizadas y convocadas por la empresa.
- 42) Informar las posibles conductas de Acoso laboral y/o acoso sexual; el trabajador afectado debe dirigir su caso al Comité de Convivencia Laboral, siguiendo el procedimiento establecido para ello.
- 43) Avisar oportunamente al jefe inmediato el día en que empezara la licencia de paternidad, a fin de hacer los ajustes administrativos correspondientes; es obligación del esposo o compañero permanente entregar a la empresa la documentación requerida.
- 44) Practicarse los exámenes médicos de ingreso y periódicos requeridos por la empresa.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACION DE TALENTO HUMANO	Página 28 de 39

- 45) Acatar los requerimientos establecidos en los programas de vigilancia epidemiológica a los cuales haya sido vinculado.
- 46) Tener una excelente presentación personal.
- 47) Brindar un servicio eficiente y con prontitud, teniendo siempre como prioridad no hacer esperar al cliente.
- 48) El jefe de seguridad deberá registrar diariamente los accesos, visitas y demás actividades, tanto del personal como de visitantes en un cuaderno de reportes.
- 49) Será responsabilidad de cada trabajador la limpieza inmediata del lugar que utilice para el consumo de sus alimentos, así como del lavado de los utensilios correspondientes. La imagen del comedor y demás instalaciones es importante ya que ello brinda confort y prestigio a la empresa.
- 50) Someterse al procedimiento de requisas establecido por la empresa al ingresar y retirarse de las áreas restringidas y de las instalaciones.
- 51) El trabajador podrá ser revisado físicamente, así como sus pertenencias, al momento de su salida de la empresa; si al momento de su revisión pretende sacar artículos de la empresa deberá justificarlo con una autorización de salida proporcionado por alguna de las personas con esta facultad, en el caso de no justificar la salida de los artículos, estos serán retenidos hasta el momento de aclararlo.
- 52) Informar las posibles conductas de Acoso laboral; el trabajador afectado debe dirigir su caso al Comité de Convivencia Laboral, siguiendo el procedimiento establecido para ello.
- 53) Informar las posibles conductas de acosos sexual en el trabajo de acuerdo con el procedimiento establecido
- 54) En los casos de trabajadores que manejen vehículos o maquinaria rodante de La empresa, Informar a esta en un término máximo de cinco (5) días hábiles, a partir de la notificación de la sanción, de cualquier tipo de comparendo de tránsito a su nombre; omitir el cumplimiento de esta obligación constituirá una falta grave.
- 55) En caso de imposición de comparendos de tránsito para trabajadores que manejen vehículos o maquinaria rodante de La empresa, estos cuentan con quince (15) días hábiles para pagar el comparendo o llegar a un acuerdo de pago con la autoridad de tránsito correspondiente. El no cumplimiento de los acuerdos de pago constituirá una falta grave a las obligaciones laborales del trabajador.
- 56) Cumplir el código de tránsito y las normas legales para los diferentes actores viales.
- 57) Cumplir a cabalidad los procedimientos, programas, planes, estándares y otros establecidos por el Cliente y demás normas técnicas de interés para las actividades de la empresa.
- 58) Asistir y practicarse el examen médico de retiro; el trabajador debe dirigirse a la persona responsable para solicitar la autorización respectiva y contara con cinco (5) días para practicarse el examen. (CST, Art. 57).
- 59) Tramitar el respectivo paz y salvo antes de retirarse de las instalaciones de la empresa una vez haya finalizado el contrato de trabajo.
- 60) Dar cumplimiento al contrato de trabajo de manera cuidadosa y diligente en el lugar, tiempo y demás condiciones acordadas, y asistir con toda puntualidad al trabajo según el horario señalado por la empresa.
- 61) Cumplir las funciones contenidas en el perfil de cargo.
- 62) Apoyar las auditorías internas y externas del sistema de gestión, así mismo, participar activamente en la ejecución de los planes de acción que permita la mejora continua del mismo.
- 63) Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 64) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del *Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo* de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención adelantados por las Administradoras de Riesgos Laborales. (Ley 1562 de 2012, art. 27).

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 29 de 39

65) Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del *Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*.

66) Las demás que resulten de la naturaleza de la labor.

ARTÍCULO 46. Se prohíbe a la Empresa:

- 1) Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:
 - a. Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo.
 - b. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de 50% cincuenta por ciento de salarios y prestaciones, para cubrir su crédito, en forma y en los casos en que la ley los autorice.
 - c. En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor respectivo en los casos de los artículos 250 y 274 del Código Sustantivo del trabajo.
- 2) Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca la empresa.
- 3) Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
- 4) Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación.
- 5) Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
- 6) Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
- 7) Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
- 8) Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de "Lista negra", cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que separen o sean separados del servicio.
- 9) Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.
- 10) Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad.

ARTÍCULO 47. Se prohíbe a los Trabajadores:

- 1) Sustraer de la empresa, los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados sin permiso.
- 2) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de drogas enervantes.
- 3) Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los guardas de seguridad.
- 4) Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
- 5) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo excitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
- 6) Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO		Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACION DE TALENTO HUMANO		Página 30 de 39

- 7) Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse.
- 8) Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetos distintos del trabajo contratado.
- 9) Manejar cualquier vehículo de propiedad de la empresa o puesto al servicio de la empresa bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
- 10) Usar cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o la de otros trabajadores en el normal desempeño laboral.
- 11) Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas, o que amenacen y perjudiquen las máquinas, elementos, edificaciones, o puestos de trabajo.
- 12) Hacer bromas mientras se encuentra trabajando.
- 13) Coartar la libertad para trabajar o no trabajar.
- 14) Ocuparse de asuntos distintos a los de su labor durante las horas de trabajo, sin previo permiso del superior respectivo.
- 15) Confiar a otro trabajador, sin la autorización correspondiente, la ejecución del propio trabajo, o instrumentos, elementos y materiales de la empresa.
- 16) Rechazar sin causa justificada la realización de trabajos extraordinarios o suplementarios solicitados por la empresa.
- 17) Ejecutar negligente o defectuosamente el trabajo.
- 18) Negarse sin justa causa a cumplir órdenes de un superior siempre que ellas no lesionen su dignidad.
- 19) Jugar dinero en cualquier forma dentro de la empresa, hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.
- 20) Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en actividades distintas del trabajo contratado.
- 21) Omitir, negar, retardar o entorpecer alguno de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado.
- 22) Usar el carné o documento de identificación de otro trabajador.
- 23) Mantener desordenado intencionalmente el sitio de trabajo o hacerlo riesgoso para accidentes de trabajo.
- 24) Botar las basuras y sobrantes fuera de los sitios indicados y mantener sucio y desordenado su puesto de trabajo.
- 25) Faltar a la verdad dando versiones irregulares o tratando de engañar a la empresa, o sus representantes, en lo referente a conductas tanto de compañeros como de personas ajenas a la misma, que puedan atentar contra la moral, el orden y su buen funcionamiento.
- 26) Participar en cualquier tipo de actividad deportiva o de integración de las empresas para las que presta sus servicios, sin una previa autorización escrita.
- 27) Irrespetar o dar mal trato al personal de celadores, de aseo y otros servicios aun cuando éstos sean o no trabajadores de la empresa.
- 28) No acatar las órdenes o instrucciones que sobre seguridad y vigilancia den los celadores de la empresa.
- 29) Irrespetar o dar mal trato al personal de celadores, de aseo y otros servicios aun cuando éstos sean o no trabajadores de la empresa.
- 30) Hacer bromas, simular juegos con los compañeros dentro de las instalaciones de la empresa o en las instalaciones de los clientes.
- 31) Desacreditar o difamar de cualquier forma y/o por cualquier medio, a los trabajadores, contratistas o demás personal de la empresa.
- 32) Realizar observaciones sugerentes y/o desagradables, comentarios sobre la apariencia, aspecto o condición sexual de los compañeros o personas con las cuales se relaciona por motivos de trabajo.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 31 de 39

- 33) Realizar comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual de los compañeros o personas con las cuales se relaciona por motivos de trabajo, así como, hacer preguntar sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre la vida sexual.
- 34) Realizar llamadas de teléfono, comunicaciones o envío de mensajes por cualquier medio, físico o virtual, de carácter sexual y ofensivo.
- 35) Usar, enviar y/o mostrar imágenes, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido sexualmente explícito o sugestivo.
- 36) Realizar silbidos o miradas impúdicas, gestos de connotación sexual, obscenos, presentación de objetos pornográficos y abusos verbales deliberados de contenido libidinoso.
- 37) Realizar bromas sexuales, preguntas, descripciones o comentarios sobre fantasías, preferencias y habilidades/capacidades sexuales.
- 38) Arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria.
- 39) Realizar contacto físico no solicitado y deliberado, o acercamiento físico innecesario con connotaciones sexuales.
- 40) Realizar Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales o lúdicas, aunque la persona objeto de estas haya dejado claro que resultan no deseadas e inoportunas.
- 41) Realizar Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales.
- 42) Realizar demandas o peticiones de favores sexuales, relacionadas o no, de manera directa o indirecta, a la carrera profesional, la mejora de las condiciones de trabajo o a la conservación del puesto de trabajo.
- 43) Difundir rumores sobre la vida sexual de las personas.
- 44) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus funciones u otras medidas disciplinarias por rechazar proposiciones de carácter sexual. No usar en la forma indicada la ropa de trabajo, los uniformes especiales o los elementos de protección, según cada caso.
- 45) Desconocer, desatender y/o incumplir las políticas que de forma particular y/o general establezca el empleador sobre trabajo en alturas; solicitud de permisos; confidencialidad; vestuario; uso de herramientas informáticas y/o comunicación; pausas activas; acceso y comportamiento en instalaciones; uso de zonas comunes; manejo de herramientas y/o cualquier otra que llegare a establecer el empleador o el cliente.
- 46) Incumplir y/o violar las normas y procedimientos contenidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
- 47) Las demás que resulten de la naturaleza de la labor.

Parágrafo. La empresa manifiesta claramente que podrá imponer como sanciones disciplinarias para estas faltas, teniendo en cuenta la gravedad y afectación a la empresa:

1. **LLAMADO DE ATENCIÓN ESCRITO (CON COPIA A LA HOJA DE VIDA)**
2. **SUSPENSIÓN EN EL TRABAJO HASTA POR 15 DÍAS HÁBILES.**
3. **TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

CAPÍTULO 17

CAUSALES DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

ARTÍCULO 48. La empresa puede dar por terminado el contrato de trabajo por las siguientes causas (CST, Art. 62):

- 1) El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.
- 2) Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO		Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO		Página 32 de 39

- 3) Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores.
- 4) Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo.
- 5) Cualquier daño que, por culpa, negligencia o descuido, o por el desobedecimiento de órdenes, cause el trabajador en los elementos, maquinarias, equipos o materiales puestos bajo su cuidado para el ejercicio de su cargo, y/o a las instalaciones de la empresa.
- 6) Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el sitio de trabajo, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores.
- 7) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.
- 8) La detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto; o el arresto correccional que exceda de 8 días, o aun por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato.
- 9) El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa.
- 10) El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.
- 11) La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador, de las obligaciones convencionales o legales.
- 12) Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento.
- 13) La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.
- 14) La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.
- 15) El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa.
- 16) La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad.

ARTÍCULO 49. También constituyen **FALTAS GRAVES**, y por tanto, son justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del Empleador las siguientes:

- 1) Sustraer de la empresa los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados sin permiso o autorización de la empresa.
- 2) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Implica la cancelación del contrato de trabajo (CST, art. 62 literal 11).
- 3) El incumplimiento de la **POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS** de la empresa.
- 4) Fumar dentro de las instalaciones de la empresa.
- 5) Mantener dentro de la empresa y en cualquier cantidad, licores embriagantes o tóxicos, explosivos, barbitúricos, estupefacientes, drogas enervantes y cualquier producto semejante.
- 6) Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 33 de 39

- 7) Amenazar, atemorizar, coaccionar o intimidar a un compañero o agredir en cualquier forma a sus superiores o compañeros de trabajo, clientes o terceros relacionados con la empresa, injuriarlos o difamarlos, calificándolos con apodos, palabras ofensivas o actos semejantes, en forma verbal o escrita, dentro o fuera de sus instalaciones.
- 8) Incurrir en cualquier acto de violencia, injuria o mal trato de palabra o de obra o faltas de respeto del trabajador dentro de las dependencias de la empresa, contra los clientes de la misma o contra terceros que se encuentren en tales dependencias.
- 9) Hurtar o sacar de las dependencias de la empresa sin autorización correspondiente, objetos, elementos, archivos físicos o magnéticos, información en general de ésta o de sus trabajadores.
- 10) Provocar, instigar o pelear durante las horas de trabajo o dentro de las dependencias de la empresa.
- 11) Participar en espionaje o sabotaje.
- 12) Abandonar su trabajo sin previo aviso al respectivo superior y sin autorización expresa de éste o permanecer en un sitio de labor distinto al propio, por razones no justificadas o diferentes a la de su trabajo.
- 13) Delegar en otro trabajador, sin la autorización correspondiente, la ejecución del propio trabajo, instrumentos y elementos de la empresa o de sus clientes.
- 14) Consignar en la solicitud de empleo que se presenta cuando se va a ingresar a la empresa, datos falsos o no ceñidos a la verdad y ocultar información solicitada en el mismo documento.
- 15) Presentar comprobantes o documentos falsos, enmendados o adulterados o no ceñidos a la estricta verdad para cualquier efecto durante su relación laboral.
- 16) Hacer uso del correo electrónico para propósitos que constituyan un conflicto con los intereses de la empresa.
- 17) La divulgación, propagación o almacenamiento para propósitos personales de información de la empresa, secretos del negocio o cualquier otra información confidencial y/o sensitiva.
- 18) Distribuir periódicos, hojas volantes, circulares, correos electrónicos, o porta-afiches o cartelones no ordenados o autorizados por la empresa, dentro de las instalaciones.
- 19) La utilización del Internet en cualquier forma relacionada con pornografía, solicitudes ilegales, falta de ética, racismo, sexo, lenguaje impropio, chat, acoso, amenaza, intimidación, entrega de información no autorizada, vandalismo o acceso a otros sitios restringidos por la empresa.
- 20) Publicar en cualquier sitio WEB de la empresa, cualquier tipo de información que pudiera ser utilizada por personas no autorizadas.
- 21) Enviar información confidencial o secreta de la empresa sin la debida autorización.
- 22) Comentar, aún en forma indirecta, asuntos confidenciales puestos bajo su responsabilidad o conocidos en virtud de su trabajo.
- 23) Acceder al sistema de información de la empresa, con el uso de clave de acceso a los equipos no asignados o de uso de otra persona.
- 24) La comprobación de cualquier conducta de acoso laboral y/o acoso sexual en el ámbito laboral referida en este reglamento.
- 25) Retirar, redireccionar, reenviar de los archivos u oficinas documentos físicos, magnéticos o elementos o dar a conocer cualquier documento sin autorización expresa para ello.
- 26) Ejecutar o permitir la sustracción o alteración de los documentos que reposan en los archivos de la empresa.
- 27) Instalar o permitir que un tercero instale en el respectivo equipo de cómputo archivos, programas o elementos físicos que no han sido autorizados previamente por la empresa.
- 28) Suministrar a extraños sin autorización expresa de la empresa, datos o documentos relacionados con ésta o con cualquiera de sus productos, servicios, sistemas o procedimientos.
- 29) No avisar de inmediato al superior respectivo la pérdida de cualquier documento o archivo de la empresa o de sus clientes.
- 30) Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del trabajo contratado (CST, art. 60).

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 34 de 39

- 31) No usar la Dotación y/o Elementos de protección personal; o usarla de manera inadecuada o darle un destino diferente.
- 32) Retirar de las instalaciones de propiedad de la empresa elementos, máquinas, herramientas, equipos o útiles, sin autorización escrita del mismo o sus representantes.
- 33) Retener dinero o hacer efectivo cheques recibidos para la empresa.
- 34) Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, de sus superiores, la de los clientes o la de terceras personas, o que amenacen o perjudiquen las máquinas, los elementos, las edificaciones, talleres o salas de trabajo de la empresa o de sus clientes.
- 35) Manejar u operar vehículos, equipo o maquinaria que no se les haya asignado o para la cual no tengan la debida autorización.
- 36) Sacar de la empresa, o de los sitios indicados por ella, vehículos de propiedad de ésta sin la correspondiente autorización.
- 37) Prestar servicios de naturaleza similar a los de la empresa a cualquier entidad o persona, sin estar debida y expresamente autorizado para ello.
- 38) Elaborar o ayudar a elaborar productos o servicios iguales similares o conexos a los de la empresa, ya sea para terceros o para provecho del mismo trabajador.
- 39) Acceder o divulgar material pornográfico o inapropiado valiéndose de las herramientas o útiles de trabajo y/o durante la jornada laboral.
- 40) Fijar papeles, circulares o panfletos en cualquiera de las carteleras cuando ataquen la dignidad de las personas o el nombre de la empresa.
- 41) Ingresar o permanecer en las instalaciones de la empresa en días y horas no laborales, salvo autorización expresa dada por la misma.
- 42) Dar información falsa en provecho personal y/o ejercer conductas que afecten y que vaya en detrimento de la imagen de la empresa, de los productos o servicios ofrecidos por ésta a sus clientes
- 43) Aprovecharse, en beneficio propio o ajeno de los estudios, informaciones, mejoras, descubrimientos o invenciones efectuadas por el trabajador o con su intervención, durante la vigencia del contrato de trabajo y relacionados con las labores o funciones que desempeñe.
- 44) Interponer o hacer interponer medios de cualquier naturaleza para disminuir el trabajo propio o el de otro u otros trabajadores, o el de la máquina y equipos, para que no se produzca en cantidad, calidad y tiempo que determine la empresa.
- 45) Toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.
- 46) Operar una maquina sin previa autorización por el supervisor y/o persona encargada.
- 47) Cambiar procesos o formulación de productos sin previa autorización por el supervisor y/o persona encargada.
- 48) Ofrecer o dar dadas, favores o cualquier incentivo a las demás personas vinculadas a la empresa, a cambio que estas omitan o alteren información sobre hechos que atenten o puedan afectar a la empresa.
- 49) Solicitar préstamos especiales o ayuda económica a los clientes de la empresa, aprovechándose de su cargo u oficio, aceptarles donaciones de cualquier clase sin la previa autorización escrita de la empresa.
- 50) Autorizar o ejecutar sin ser de su competencia, operaciones que afecten los intereses de la empresa.
- 51) Presentar cuentas de gastos ficticias o reportar como cumplidas visitas o tareas no efectuadas.
- 52) Colaborar en forma onerosa o gratuita en contratos civiles o ser parte en sociedades en actividad similar, concreta o complementaria al objeto social de la empresa sin su consentimiento.
- 53) Participar o efectuar directa o indirectamente en la venta, adquisición o cesión a cualquier título de bienes, materiales, herramientas o equipos de propiedad de la empresa o para uso exclusivo de la operación en beneficio propio, o sin autorización previa y escrita de la empresa.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 35 de 39

- 54) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas.
- 55) Transportar en los vehículos de la empresa o de terceros adscritos para ejecutar la labor, a personas y objetos ajenos y extraños a ella sin previa autorización; o prestar tales vehículos a trabajadores o personal no autorizado, o a terceros.
- 56) El incumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, que afecte la actividad laboral y/o comercial de la empresa.
- 57) La violación a las normas de seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental establecidas por la empresa.
- 58) La reincidencia en la cualquiera de las faltas indicadas en este Reglamento.
- 59) La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la empresa.

ARTÍCULO 50. PROCEDIMIENTO TERMINACIÓN UNILATERAL POR RENDIMIENTO DEFICIENTE.

Para dar por terminado el contrato por justa causa se seguirá el siguiente procedimiento:

- 1) Se requerirá al trabajador 2 veces, cuando menos, por escrito, mediando entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a 8 días.
- 2) Si la empresa considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del trabajador, presentará a éste un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas, a efecto de que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de los 8 días siguientes; y
- 3) Si la empresa no quedare conforme con las justificaciones del trabajador, así se lo hará saber por escrito dentro de los 8 días siguientes. (Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.1.1.3.; Decreto 2351 de 1965 art 7 numeral 9).

ARTÍCULO 51. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN.

La justa causa para terminar el contrato de trabajo por reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación estando al servicio de la empresa, sólo procederá cuando el pensionado haya sido ingresado en la nómina de pensionados.

CAPÍTULO 18 RETARDOS, INASISTENCIA Y/O AUSENCIA AL TRABAJO

ARTÍCULO 52. RETARDOS AL TRABAJO.

El retardo hasta por QUINCE (15) MINUTOS en la hora de entrada sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la Empresa, implica:

- | | |
|------------------|--|
| Por primera vez: | Llamada de atención verbal. |
| Por segunda vez: | Llamado de atención con copia a la hoja de vida. |
| Por tercera vez: | Suspensión en el trabajo hasta por 3 días laborables. (sin remuneración) |
| Por cuarta vez: | Terminación del Contrato de Trabajo |

ARTÍCULO 53. INASISTENCIA Y/O AUSENCIA AL TRABAJO.

Faltar al trabajo en la mañana, en la tarde o todo un día, así como ausentarse del trabajo o abandonar el puesto sin autorización (hasta dos horas), dentro de la jornada laboral, implica:

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 36 de 39

Por primera vez:	Llamado de atención con copia a la hoja de vida.
Por segunda vez:	Suspensión en el trabajo hasta por 3 días laborables. (sin remuneración).
Por tercera vez:	Terminación del Contrato de Trabajo

Parágrafo. Se entiende que desde la primera falta sin excusa suficiente (comprobada), se hará el descuento correspondiente legal del día no laborado.

CAPÍTULO 19 ESCALA DE FALTAS, SANCIONES DISCIPLINARIAS Y DESPIDO

ARTÍCULO 54. El incumplimiento de las obligaciones o la violación de las prohibiciones señaladas en este Reglamento o en el contrato de trabajo darán lugar a la aplicación de las siguientes medidas y sanciones, siempre y cuando no sean justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo:

ARTÍCULO 55. SANCIÓN DISCIPLINARIA. Las conductas NO calificadas como FALTAS GRAVES en este Reglamento Interno de Trabajo darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones disciplinarias:

Por primera vez	Llamado de atención verbal
Por segunda vez	Llamado de atención por escrito con copia a la hoja de vida
Por tercera vez	suspensión en el trabajo hasta por 8 días laborables
Por cuarta vez	terminación del contrato de trabajo

Parágrafo. En los períodos de suspensión no se pagan salarios; así mismo, pueden descontarse por el empleador al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. (CST, art. 53).

ARTÍCULO 56. FALTA GRAVE. Constituye falta grave la violación e incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos y la extralimitación de las funciones por parte del trabajador.

Para que se califique como falta grave, la conducta debe estar enmarcada dentro de estas dos situaciones:

- 1) Que se genere por la sistemática comisión de faltas leves.
- 2) Que la conducta haya sido calificada previamente como grave por la Empresa en este Reglamento Interno de Trabajo, el contrato o la Ley.

ARTÍCULO 57. DESPIDO. Las conductas calificadas como **FALTAS GRAVES** en este Reglamento Interno de Trabajo darán lugar a la terminación del contrato de trabajo.

Parágrafo. TERMINACIÓN significa el rompimiento total y definitivo de toda relación jurídica entre las partes; y la **SUSPENSIÓN** consiste en una pausa temporal en las obligaciones de las partes, pero permaneciendo intacto el vínculo jurídico.

CAPÍTULO 20 PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO	Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	Página 37 de 39

ARTÍCULO 58. RECLAMACIONES. Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupa en la empresa el cargo de: Gerente, o la persona que este delegue quien oír y resolverá en justicia y equidad.

ARTÍCULO 59. ORDEN JERÁRQUICO

El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa es el siguiente. Gerente General, Gerente Comercial, Coordinador de Operaciones, Coordinador zona franca, Coordinador de protección, Ingeniero residente, Jefe de Talento Humano, Supervisor HSE, Contador, Auxiliar Contable, Asistente administrativa, Técnico en sistema, Supervisor de servicios generales, Supervisor de soldadura, Auxiliar de soldadura, Auxiliar de servicios Generales, Auxiliar mecánico, Servicios generales, Pintor, Topógrafo, cadenero, Conductor de Dumper, Conductor de máquinas pesadas, Conducto de retroexcavadora y en los diferentes departamentos organizacionales que tenga la empresa.

ARTÍCULO 60. Conducto Regular y Delegación de Autoridad. Los trabajadores observarán rigurosamente las órdenes impartidas por el Gerente; pero este podrá delegar a otros trabajadores autoridad de dirección y en tales casos tal delegación deberá hacerse expresamente en forma escrita.

ARTÍCULO 61. PROCEDIMIENTO.

Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al trabajador inculpado directamente. En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva.

REQUISITOS

Que el trabajador haya violado el cumplimiento de sus obligaciones y/o prohibiciones establecidas en la Ley, en el reglamento interno de trabajo y/o en el contrato de trabajo.

- 1) La empresa por conducto del departamento Talento Humano o quien haga sus veces, pasará comunicación por escrito al inculpado, indicando en ella la presunta falta cometida indicando en ella la fecha y hora en la que se debe presentar a la diligencia de descargos.
- 2) En la misma comunicación se le formularán los cargos por parte de la empresa y se le dará traslado de las pruebas que se pretendan hacer valer.
- 3) Llegada la fecha y hora para la realización de la diligencia de descargos y antes de ser finalizada la misma se le dará la palabra al implicado para que se pronuncie sobre las pruebas, y presente las que pretenda hacer valer.
- 4) La decisión final se tomará en un término máximo de 5 días hábiles.
- 5) Contra la decisión adoptada procederá el recurso de reposición ante el departamento de talento humano y en subsidio el de apelación ante el gerente general de la empresa.
- 6) No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en el artículo anterior (CST, Art. 115)
- 7) El departamento de Gestión Talento Humano al aplicar una sanción disciplinaria, la comunicará por escrito al trabajador, declarando la falta cometida, la norma o normas violadas y la sanción disciplinaria correspondiente. Oídos los descargos, si estos no fueren justificados a juicio del trabajador y éste insiste en aplicar la sanción podrá el trabajador apelar a ellas ante el gerente general de la empresa, la decisión proferida por de ésta será definitiva.
- 8) La suspensión del trabajo como sanción disciplinaria implica el no pago del tiempo no servido y de los correspondientes descansos dominicales. El contrato de trabajo queda suspendido durante el tiempo que dure la suspensión con las consecuencias previstas por la Ley.

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO		Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACION DE TALENTO HUMANO		Página 38 de 39

CAPÍTULO 21 CLÁUSULAS INEFICACES

ARTÍCULO 62. No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fuere más favorables al trabajador.

CAPÍTULO 22 PUBLICACIONES Y VIGENCIA

ARTÍCULO 63. PUBLICACIÓN. El presente reglamento estará publicado en la cartelera de la empresa y los centros de trabajo y será informado a los trabajadores, mediante circular interna, fecha desde la cual entrará en aplicación.

Este reglamento será publicado en la carpeta pública del Sistema de Gestión Integral de la empresa.

ARTÍCULO 64. VIGENCIA. El presente reglamento entrará a regir en la misma fecha en que sea publicado y quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la empresa.


BEISY ENIT MARTINEZ ALTAMAR
C.C. 32.747.783 DE BARRANQUILLA
REPRESENTANTE LEGAL

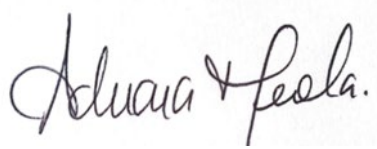
1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	NUMERAL	RAZÓN DEL CAMBIO	CAMBIO REALIZADO POR	CAMBIO APROBADO POR
0	23/01/2016	N/A	Edición del documento	N/A	N/A
1	29/06/2017	N/A	Inclusión de organigrama, orden jerárquico, escala faltas graves.	Analista Talento humano	N/A
2	05/07/2018	N/A	Se incluyó el contrato de aprendizaje de la ley 119 de 1994.	Analista talento humano	Gerente General
3	31/07/2020	N/A	Actualización de organigrama y orden jerárquico.	Analista talento humano	Gerente General
4	10/04/2023	N/A	Horario laboral del personal	Coordinador Talento Humano	Representante Legal

	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		Fecha Aprobación: 17/07/2026
	Subproceso: GESTION DE TALENTO HUMANO		Versión: 06
Código: RGGATH-SPM-001	Autoridad: COORDINACION DE TALENTO HUMANO		Página 39 de 39

5	12/12/2025	Todo el documento	Actualización por cambio de reforma laboral Ley 2466 de 2025.	Coordinador Talento Humano	Representante Legal
6	17/07/2026	Capítulo 5 Artículo 10	Actualización de horario de trabajo	Coordinador Talento Humano	Representante Legal

2. REVISION Y APROBACION

		
ELABORO: Adriana Meola Patiño COORDINADOR TALENTO HUMANO	REVISO: Laura Clavijo Barboza COORDINADOR HSEQ	APROBO: Beisy E. Martínez Altamar REPRESENTANTE LEGAL